

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้สวนทุกชนิดหรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการใช้คล้ายคลึงกันทำการประมงในหนอง บึง และอ่างเก็บน้ำทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑^๖ และ ๓. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง และอ่างเก็บน้ำ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๑^๗ ซึ่งตามประกาศ

มีสิทธิทำการประมงได้นั้น บัดนี้ปรากฏว่ามีผู้นำเครื่องมือขนาดใหญ่ เช่น อวนและเฟือกไปล้อมทำการประมงเพื่อการค้ากันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างร้ายแรง ที่จับสัตว์น้ำดังกล่าวนี้มีอาณาเขตจำกัด สมควรอนุญาตให้ใช้เฉพาะเครื่องมือขนาดเล็กทำการประมงเพื่อบริโภคสำหรับครอบครัว และเพื่อป้องกันมิให้พันธุ์สัตว์น้ำถูกทำลายมากเกินไปจนหมดสิ้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ผู้ใดทำการประมงในลำคลอง ลำธาร ลำห้วย ลำกระโดง ลำรางและลำคู หรือ "บ่อปลา" ซึ่งเป็นที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ทุกแห่ง ด้วยเครื่องมือทำการประมงต่อไปนี้โดยเด็ดขาด คือ

๑. อวน ข่าย ทุกชนิดและทุกขนาด และเครื่องมือที่มีลักษณะหรือวิธีการใช้คล้ายคลึงกัน
๒. เฟือก หรือเครื่องมือกักกันทุกชนิด
๓. ซ้อนทุกชนิดที่มีปากกว้างกว่า ๒ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

^๖ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้สวนทุกชนิดหรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการใช้คล้ายคลึงกันทำการประมงในหนอง บึง และอ่างเก็บน้ำทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑

โดยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นว่า ได้มีผู้นำเครื่องมืออวนซึ่งมีขนาดช่องตาเล็ก เข้าไปทำการประมงในอ่างเก็บน้ำเป็นการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างรุนแรง สมควรห้ามมิให้ใช้เครื่องมือดังกล่าวทำการประมงเพื่อป้องกันมิให้ทรัพยากรสัตว์น้ำถูกทำลายเกินสมควรและเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำได้ทั่วกันและยั่งยืนถาวรตลอดไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๒. ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้เครื่องมืออวนทุกชนิด เช่น อวนล้อมจับ อวนลาก อวนรุน เป็นต้น หรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการใช้คล้ายคลึงกัน ทำการประมงในหนอง บึง และอ่างเก็บน้ำทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร

ข้อ ๓. ประกาศฉบับนี้มีให้ใช้บังคับแก่การกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อการทดลองค้นคว้าในทางวิชาการ ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง

ฯลฯ

ฯลฯ

^๗ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง และอ่างเก็บน้ำ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๑

โดยที่สมควรดำเนินการคุ้มครองป้องกันมิให้ใช้เครื่องมือบางชนิด ซึ่งมีลักษณะและวิธีการอันเป็นอันตรายและทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างร้ายแรงเกินสมควรทำการประมงในแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำที่มีขอบเขตจำกัดและในแม่น้ำลำคลอง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๒. ห้ามมิให้ใช้วนลาก อวนรุน ละวะ ชิบ รุนกึ่ง รุนเคย อวนถูง ซ้อนต่าง ๆ หรือเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน ทำการประมงประกอบกับใช้เรือยนต์ติดตั้งเครื่องมือดังกล่าวในแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง และอ่างเก็บน้ำทุกแห่ง โดยเด็ดขาด เว้นแต่การใช้เครื่องมือดังกล่าวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทำการประมง และค้นคว้าในทางวิชาการ และได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงเป็นหนังสือ

ฯลฯ

ฯลฯ



ทั้งสามฉบับดังกล่าวมีปัญหาในการเรียกชื่อแหล่งน้ำไม่เหมือนกัน ทำให้เกิดช่องว่างทางกฎหมาย จึงเห็นควรกำหนดชื่อ วิธีการใช้ และขนาดเครื่องมือให้ชัดเจน ด้วยการรวมประกาศทั้งสาม เข้าด้วยกัน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ (๒) และ (๔)^๕ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ อันเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ในขณะนั้น

เมื่อพิจารณาประกาศกระทรวงเกษตร ฉบับลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๐๕ ซึ่งกำหนด ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงในลำคลอง ลำธาร ลำห้วย ลำกระโดง ลำรางและลำคู หรือบ่อหลา อันเป็นที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณสุขประโยชน์ทุกแห่ง ด้วยเครื่องมือทำการประมงต่อไปนี้ โดยเด็ดขาด คือ ๑. อวน ข่ายทุกชนิดและทุกขนาด และเครื่องมือที่มีลักษณะหรือวิธีการใช้ คล้ายคลึงกัน... และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ห้ามมิให้ ผู้ใดใช้เครื่องมืออวนทุกชนิด เช่น อวนลาก อวนรุน เป็นต้น หรือเครื่องมือที่มีลักษณะ และวิธีการใช้คล้ายคลึงกันทำการประมงในหนองบึงและอ่างเก็บน้ำทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร... จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศฉบับพิพาทในคดีนี้โดยกำหนดลักษณะและประเภท ของอวนที่ใช้ในการทำประมงจากประกาศฉบับเดิมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้ อวนทับตลิ่งทุกขนาดเป็นเครื่องมือทำการประมงที่ต้องห้าม จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดี มิได้กำหนดลักษณะและประเภทของเครื่องมือทำการประมงขึ้นใหม่แต่อย่างใด เป็นเพียง การกำหนดให้อวนทับตลิ่งเป็นเครื่องมือทำการประมงที่ต้องห้ามตามแนวปฏิบัติของประกาศ ฉบับเดิม ดังนั้น การออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่พิพาทในคดีนี้ จึงเป็นไปตาม เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประมงฯ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวยังถือเป็นมาตรการที่สามารถบรรลุผลในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ได้มากกว่ามาตรการที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับเดิม โดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ว่า อวนทับตลิ่งเป็นเครื่องมือทำการประมงที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากสามารถจับสัตว์น้ำได้

^๕ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

มาตรา ๓๒ รัฐมนตรีหรือข้าหลวงประจำจังหวัดโดยอนุমัติรัฐมนตรีเฉพาะภายในเขตท้องที่ของตน มีอำนาจ ประกาศกำหนดได้ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดขนาดตาและระยะช่องเครื่องมือทำการประมงทุกชนิด กำหนดขนาด ชนิด จำนวนและส่วนประกอบ ของเครื่องมือทำการประมงที่อนุญาตให้ใช้ในที่จับสัตว์น้ำ

(๒) กำหนดมิให้ใช้เครื่องมือทำการประมงอย่างหนึ่งอย่างใดในที่จับสัตว์น้ำโดยเด็ดขาด

(๓) กำหนดระยะที่ตั้งเครื่องมือประจำที่ให้ห่างกันเพียงใด

(๔) กำหนดวิธีใช้เครื่องมือทำการประมงต่าง ๆ

(๕) กำหนดฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กำหนดเครื่องมือที่ใช้และกำหนดวิธีทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำใด ๆ ในฤดูดังกล่าว

(๖) กำหนดชนิด ขนาด และจำนวนอย่างสูงของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมง

(๗) กำหนดมิให้ทำการประมงสัตว์น้ำชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเด็ดขาด



คราวละจำนวนมากตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงใช้ดุลพินิจในการออกประกาศฉบับดังกล่าวโดยชอบแล้ว

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบหกก่อนการออกประกาศฉบับพิพาท นั้น เห็นว่า การดำเนินการออกประกาศตามมาตรา ๓๒ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประมงฯ มิได้บัญญัติให้ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนมีการออกประกาศแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายจะมีได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการออกประกาศ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำได้ส่งร่างประกาศฉบับนี้ให้จังหวัดต่าง ๆ ร่วมพิจารณาและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งได้นำผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาออกประกาศฉบับดังกล่าวก่อนดำเนินการเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อออกประกาศต่อไปแล้ว ซึ่งผลการแสดงความคิดเห็นปรากฏว่า มีผู้เห็นด้วยถึงร้อยละ ๙๔.๐๖ ดังนั้น อุทธรณ์ในประเด็นนี้จึงไม่อาจรับฟังได้

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ภายหลังการออกประกาศฉบับพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ติดประกาศ ณ ท้องที่ภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีทั้งหมด อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าไม่ต้องการให้ประชาชนได้รับทราบถึงการออกประกาศนั้น เห็นว่า เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานในสำนวนคดีพบว่า กรมประมงได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๕๑๐.๒/ว ๒๓๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ในบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ และลำน้ำสาขา ทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ดำเนินการปิดประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ตามความในมาตรา ๖๐^๔ แห่งพระราชบัญญัติการประมงฯ กรณีจึงถือได้ว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศฉบับพิพาท กรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้แจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการประกาศให้ประชาชนรับทราบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว

นอกจากนี้ ตามที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศโดยมิได้นำเอางานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของนโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาอวนทับตลิ่งในแม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี มาศึกษาก่อนออกประกาศที่พิพาทนั้น เห็นว่า

^๔ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

มาตรา ๖๐ การประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ามิได้กำหนดวิธีการไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ทำเป็นหนังสือปิดไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ และศาลากลางจังหวัดประจำท้องที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน



งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สองประการ คือ เพื่อศึกษาผลกระทบของนโยบายการใช้เครื่องมือทำการประมงด้วยอวนทับตลิ่งในแม่น้ำมูล และเพื่อหาแนวทางแก้ไขประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการใช้อวนทับตลิ่งหาปลาในแม่น้ำมูล ส่วนวัตถุประสงค์ในการออกประกาศที่พิพาทมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ป้องกันมิให้สัตว์น้ำถูกนำมาใช้ประโยชน์ที่มากเกินไปจนเกินสมควร อันจะส่งผลกระทบต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์และเพื่อส่วนรวม จึงเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังกล่าวกับประกาศที่พิพาทมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดกำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องนำงานศึกษาวิจัยใดมาประกอบการพิจารณาก่อนการออกประกาศฉบับพิพาท อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้จึงไม่อาจรับฟังได้

พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๗/๒๕๖๑)



บทที่ ๒

คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

การที่ราษฎรเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดให้ที่ดินดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติจะมีผลใช้บังคับ หากเป็นการครอบครองและทำประโยชน์โดยไม่มีเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน ย่อมถือว่าไม่มีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในความคุ้มครองดูแลรักษา และความรับผิดชอบของอธิบดีกรมป่าไม้ ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจอนุญาตให้ส่วนราชการและองค์การของรัฐเข้าใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น และมีอำนาจประกาศกำหนดให้บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ได้ตามมาตรา ๑๓ ทวิ วรรคหนึ่ง^๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังนั้น เมื่อกองทัพบกซึ่งเป็นส่วนราชการได้ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่บางแห่งในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อก่อสร้างสนามฝึกกองพลประทศ และอธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศกรมป่าไม้กำหนดให้กองทัพบกเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีแนวเขตทับที่ดินของราษฎรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งการใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด ประกาศกรมป่าไม้ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย และส่งผลให้การที่กองทัพบกใช้พื้นที่ในส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นพื้นที่สนามฝึกซ้อมยิงปืนจากรถถังด้วยกระสุนจริง อันเป็นกิจการที่ขออนุญาตไว้แล้วเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

^๑ ปัจจุบันมาตรา ๑๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความตามมาตรา ๑๓/๑ แทน ทำให้ปัจจุบันในกรณีที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น อธิบดีกรมป่าไม้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอำนาจประกาศกำหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้



สรุปข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๑๘๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ กำหนดให้ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ในท้องที่ตำบลทุ่งสมอ ตำบลเขาค้อ ตำบลสะเดาะพง ตำบลหนองแม่นา ตำบลลิมสีม่วง กิ่งอำเภอเขาค้อ อำเภอหล่มสัก และตำบลท่าพล ตำบลนางั่ว ตำบลป่าเลา ตำบลบ้านโตก และตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๒๙ และได้ปิดประกาศตามสถานที่ราชการ เพื่อให้บุคคลที่อ้างว่ามีสิทธิหรือได้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับยื่นคำร้องภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ซึ่งปรากฏว่ามีราษฎรจำนวน ๒,๒๘๐ คน ยื่นคำร้องอ้างว่าตนมีสิทธิหรือทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวใช้บังคับ คณะกรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาติขึ้นเพื่อสอบสวนสิทธิของราษฎรที่ยื่นคำร้องดังกล่าว ผลปรากฏว่า ราษฎรมีเอกสารแสดงสิทธิครอบครองที่ชอบด้วยกฎหมายจำนวน ๑๒ คน โดยมีหลักฐานเป็น ส.ค. ๑ และ น.ส. ๓ นอกนั้นไม่มีเอกสารสิทธิ คณะกรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาติมีความเห็นให้กันพื้นที่ให้ราษฎรที่มีเอกสารสิทธิจำนวน ๑๒ คน ดังกล่าวออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนราษฎรที่ไม่มีเอกสารแสดงสิทธิให้ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แต่ปรากฏว่าไม่มีราษฎรมายื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ในระหว่างการสอบสวนสิทธิของราษฎรข้างต้น ปรากฏว่า อธิบดีกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ ๖/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๔ อนุญาตให้กองทัพบกเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ในท้องที่ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และกิ่งอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างสนามฝึกกองเนกประสงค์ มีกำหนด ๓๐ ปี ต่อมา กองพลทหารม้าที่ ๑ ค่ายพ่อขุนผาเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกองทัพบก ได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวบางส่วนเป็นพื้นที่สนามฝึกซ้อมยิงปืนจากรถถังด้วยกระสุนจริง ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสองคน เห็นว่า ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อนุญาตให้กองทัพบกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากทับพื้นที่ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสองคนครอบครองทำประโยชน์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ก่อนที่จะมีการประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศ



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งทับที่ดินทำกินของราษฎร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การยื่นคำร้องตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มีผลเพียงให้บุคคลผู้อ้างว่ามีสิทธิหรือได้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับ อาจได้รับการพิจารณากำหนดค่าทดแทนตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง^๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น โดยมีได้ก่อให้เกิดสิทธิในที่ดินแก่บุคคลเช่นว่านั้นแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสองคนได้ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๖^๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสองคนเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๙ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ที่ดินพิพาทซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๙ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมพู อันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความคุ้มครอง

^{๒-๓} พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๑๒ บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิ หรือได้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับ ให้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอบุคคลเป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ภายในกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ ถ้าไม่ยื่นคำร้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๓ เมื่อคณะกรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาติได้รับคำร้องตามมาตรา ๑๒ แล้ว ให้สอบสวนตามคำร้องนั้น ถ้าปรากฏว่าผู้ร้องได้เสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชน์ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าทดแทนให้ตามที่เห็นสมควร

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยอนุมติรัฐมนตรีมีอำนาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จะอนุญาตโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้

(๒) การเข้าทำประโยชน์เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปี โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าและไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้ สำหรับแร่ ดินขาว หรือหินแล้วแต่กรณี

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมติรัฐมนตรี



ดูแลรักษา และความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งตามมาตรา ๑๓ ทวิ วรรคหนึ่ง^๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ ที่ใช้บังคับขณะนั้น บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำนาจอนุญาตให้ส่วนราชการและองค์การของรัฐเข้าใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น และมีอำนาจประกาศกำหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กองทัพบกซึ่งเป็นส่วนราชการได้ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่บางแห่งในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมพู เพื่อก่อสร้างสนามฝึกกองเนกประสงค์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีอำนาจออกประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ ๖/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๔ กำหนดให้กองทัพบกเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวได้ อีกทั้งไม่ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแนวเขตทับที่ดินซึ่งบุคคลได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบกับการใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวคือ กองทัพบกจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎกระทรวง ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวและต้องใช้พื้นที่ที่ประกาศกำหนดเพื่อกิจการที่ขอใช้เท่านั้น จะนำไปใช้ในกิจการอื่นมิได้ ดังนั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย และส่งผลให้การที่กองทัพบกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้พื้นที่ในส่วนที่ได้รับอนุญาตเพื่อเป็นพื้นที่สนามฝึกซ้อมยิงปืนจากรถถังด้วยกระสุนจริง ซึ่งเป็นกิจการที่ขออนุญาตไว้แล้ว เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๑/๒๕๖๑)

^๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๑๓ ทวิ ในกรณีที่ส่วนราชการและองค์การของรัฐมีความประสงค์จะใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ และในบริเวณดังกล่าวมิให้นำมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือองค์การนั้น ๆ จำเป็นต้องกระทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

การที่รัฐจะกำหนดให้ที่ดินแปลงใดเป็นอุทยานแห่งชาติ มีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณา ๒ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ต้องเป็นที่ดินที่มีได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง ประการที่สอง ที่ดินนั้นต้องมีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ และมีความจำเป็นต้องให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ครอบครองและทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจากผู้ครอบครองเดิมซึ่งได้เข้าไปครอบครองและทำประโยชน์ก่อนที่จะมีการกำหนดให้ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และก่อนที่จะมีการประกาศกำหนดให้ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ครอบครองเดิมได้แจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงถือได้ว่า ผู้ครอบครองเดิมเจตนาสละสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับภายหลังจากการมีการประกาศให้ที่ดินพิพาทเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ครอบครองเดิมได้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อนายอำเภอท้องที่อ้างว่าตนมีสิทธิหรือได้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดป่าสงวนแห่งชาติมีผลใช้บังคับ จึงถือว่าผู้ครอบครองเดิมได้สละสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ ดังนั้น เมื่อผู้ครอบครองเดิมไม่มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท และไม่มีบุคคลใดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทต่อเนื่องมาจากผู้ครอบครองเดิม จึงมิใช่บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายให้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทสืบไปตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

เมื่อที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่มีได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง ประกอบกับสภาพที่ดินเป็นบ่อพุน้ำร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีราษฎรในพื้นที่ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องยาวนาน และได้มีการพัฒนากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จึงถือได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ และมีความจำเป็นต้องให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่รัฐมีอำนาจกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติได้ ดังนั้น การที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะรัฐมนตรี



ใช้ดุลพินิจกำหนดให้ที่ดินพิพาทอยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ เนื้อที่ประมาณ ๒๐๐ ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา (เดิมเป็นอำเภอสวนผึ้ง) จังหวัดราชบุรี รวมถึงที่ดินพิพาทซึ่งมีสภาพเป็นบ่อพุน้ำร้อน เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๓.๔ ตารางวา โดยซื้อที่ดินดังกล่าวต่อจากผู้ครอบครองเดิมซึ่งได้เข้าไปครอบครองและทำประโยชน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ก่อนที่จะมีการกำหนดให้ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๖๙ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และก่อนที่จะมีการประกาศกำหนดให้ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ป่ากงเกวียน และป่าพญา และป่าพาสามซ้อน ในท้องที่ตำบลอ่างหิน ตำบลทุ่งหลวง ตำบลยางหัก อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าที่ดินพิพาทเป็นพื้นที่ที่มีการครอบครองทำประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาก่อนการประกาศเป็นที่ดินของรัฐ และปัจจุบันอยู่ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน การที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวเขตอุทยานแห่งชาติตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา โดยกันแนวเขตที่ดินบ่อพุน้ำร้อนที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองออกไปจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติ และขอให้เพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวเขตอุทยานแห่งชาติตามแผนที่ปฏิบัติการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (แผนที่ฉบับเต็ม) ซึ่งใช้ประกอบแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐบาลมีอำนาจกำหนดให้บริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ จำเป็นต้องให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน และเป็นที่ดินที่มีได้อยู่ในกรรมสิทธิ์

^๖ มาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขคำในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ คำว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และคำว่า “อธิบดีกรมป่าไม้” เป็น “อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช”



หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่า จะต้องกระทำโดยประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กำหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย ทั้งนี้ ตามที่ มาตรา ๔^๗ มาตรา ๕^๘ ประกอบกับมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง^๙ กำหนด ซึ่งอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ตามมาตรา ๑๘๗^{๑๐} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สำหรับลำดับขั้นตอนในการกำหนดเขตอุทยานแห่งชาตินั้น แม้มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ จะมีได้บัญญัติถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดขั้นตอนในการกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติ ตามหนังสือ ที่ ทส ๐๙๑๐.๕๐๒/๑๔๘๘ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีสาระสำคัญให้เจ้าหน้าที่ต้องนำเรื่องกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติหรือการขยายเขตอุทยานแห่งชาติเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภามงคลปกครองส่วนท้องถิ่น หากผลการพิจารณาของ

^{๗-๙} พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

(๑) “ที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเลด้วย

(๒) “อุทยานแห่งชาติ” หมายความว่า ที่ดินที่ได้กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) “ไม้” หมายความว่า ร่มถึงพันธุ์ไม้มากชนิดทั้งที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา ตลอดจนส่วนต่าง ๆ ของไม้

(๔) “สัตว์” หมายความว่า สัตว์ทุกชนิด ตลอดจนส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ สิ่งที่เกิดจากสัตว์ และสิ่งที่สัตว์ทำขึ้น

(๕) “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

(๖) “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้

(๗) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

มาตรา ๖ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน ก็ให้มีอำนาจกระทำโดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กำหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำหนดนี้เรียกว่า “อุทยานแห่งชาติ”

ที่ดินที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มีได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง

^{๑๐} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๑๘๗ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับความเห็นชอบประการใด ให้หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจสอบข้อมูลของพื้นที่โดยละเอียด หากปรากฏว่าบริเวณที่ดำเนินการสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ หรือขยายเขตอุทยานแห่งชาติมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ ไม่มีราษฎรถือครองที่ดินทำกินในบริเวณดังกล่าวแล้ว ให้จัดทำข้อมูลโดยละเอียดเสนอให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ประจำจังหวัด หรือที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หรือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด โดยชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการกำหนดหรือการขยายเขตอุทยานแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรเสนอที่ประชุมฯ ดังกล่าว ดังนั้น ในการกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติหรือขยายเขตอุทยานแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางที่ตนได้กำหนดขึ้นด้วย เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะประกาศจัดตั้งพื้นที่โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน พร้อมทั้งได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่มีความเหมาะสมอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะประกาศกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติฯ โดยได้สำรวจจริงวัดหมายแนวเขตบริเวณที่ดินป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ป่ากงเกวียน และป่าพวยาง และป่าพุดสามซ้อน ในท้องที่ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลอ่างหิน หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๕ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองพันจันทร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านคา หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รวม ๒๑ หมู่บ้าน ๖ ตำบล โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ดังกล่าวร่วมดำเนินการสำรวจจริงวัดหมายแนวเขตกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และร่วมลงลายมือชื่อแนบท้ายบันทึกจริงวัดหมายแนวเขตอุทยานแห่งชาติของแต่ละหมู่บ้านตลอดจนได้นำผลการดำเนินการสำรวจจริงวัดหมายแนวเขตอุทยานแห่งชาติฯ และแผนที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติฯ เข้าสู่การประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งที่ประชุมประชาคมของหมู่บ้านมีมติเห็นชอบและรับรองแนวเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเข้าที่ประชุมส่วนราชการในพื้นที่ จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเรื่องการรังวัดหมายแนวเขตเข้าสู่วาระการประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๖ ตำบล ซึ่งที่ประชุมมีมติรับรองแนวเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อันเป็นการดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นไปตามขั้นตอนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดแล้ว เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำเรื่องเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณากำหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ถวาย



คำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์เพื่อทรงใช้พระราชอำนาจตามมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ประกอบกับมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ในการตราพระราชกฤษฎีกาฯ พร้อมด้วยแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ กรณีจึงถือได้ว่า กระบวนการตราพระราชกฤษฎีกาฯ เป็นไปตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ส่วนประเด็นที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามใช้ดุลพินิจในการกำหนดให้ที่ดินพิพาทอยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๔^{๑๒} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ จะเห็นได้ว่า การที่รัฐจะกำหนดให้ที่ดินใดเป็นอุทยานแห่งชาติ มีหลักเกณฑ์ต้องพิจารณา ๒ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ต้องเป็นที่ดินที่มีได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง ประการที่สอง ที่ดินนั้นต้องมีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ และมีความจำเป็นต้องให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๒๐๐ ไร่ รวมถึงที่ดินพิพาทซึ่งมีสภาพเป็นบ่อพุร้อน โดยไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน คงมีเพียงหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๕) ซึ่งเป็นเพียงเอกสารที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่สันนิษฐานในเบื้องต้นว่า บุคคลที่ครอบครองที่ดินได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ให้แก่ราชการแล้วเท่านั้น มิใช่หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้ครอบครองเดิมที่ได้เข้าไปครอบครองและทำประโยชน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ก่อนที่จะมีการกำหนดให้ที่ดิน

^{๑๑} พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๕ ให้ผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจ้งการครอบครองที่ดินต่อนายอำเภอท้องที่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ถ้าผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งมีหน้าที่แจ้งการครอบครองที่ดิน ไม่แจ้งภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในวรรคแรก ให้ถือว่าบุคคลนั้นเจตนาสละสิทธิครอบครองที่ดิน รัฐมีอำนาจจัดที่ดินดังกล่าวตามบทแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้มีคำสั่งผ่อนผันให้เป็นการเฉพาะราย

การแจ้งการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่ประการใด

^{๑๒} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิครอบครองสืบไปและให้คุ้มครองตลอดถึงผู้รับโอนด้วย



พิพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๖๙ (พ.ศ. ๒๕๒๗)ฯ และก่อนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะประกาศกำหนดให้ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ครอบครองเดิมได้แจ้งการครอบครองที่ดินพิพาทตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินฯ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ครอบครองเดิมเจตนาสละสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามมาตรา ๕ วรรคสอง^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว อีกทั้งภายหลังจากที่มีการประกาศให้ที่ดินพิพาทเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ครอบครองเดิมได้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อนายอำเภอท้องที่อ้างว่าตนมีสิทธิหรือได้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๖๙ (พ.ศ. ๒๕๒๗)ฯ มีผลใช้บังคับ จึงถือว่าผู้ครอบครองเดิมได้สละสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ ดังนั้น เมื่อผู้ครอบครองเดิมไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินพิพาทต่อเนื่องมาจากผู้ครอบครองเดิม ย่อมมิใช่บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายให้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทสืบไปตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย และที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่มีได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง

กรณีมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่า ที่ดินพิพาทมีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ และจำเป็นต้องให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและเรียนรู้ของประชาชน หรือไม่ เห็นว่า ตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๔๒๖/๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปรากฏว่าพยานบุคคลตลอดจนผู้นำท้องที่ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบ่อน้ำร้อนที่พิพาทว่า เดิมเป็นตาน้ำร้อนขนาดเล็ก ไม่มีบุคคลใดเป็นเจ้าของ เมื่อถึงฤดูแล้งไม่มีน้ำใช้ชาวบ้านจึงขุดบ่อและพบบ่อน้ำร้อน ชาวบ้านจึงใช้น้ำในบ่อน้ำร้อนรักษาโรค และช่วยกันดูแลรักษาตลอดจนใช้ประโยชน์มาเป็นระยะเวลานาน ต่อมา มีการพัฒนาปรับปรุงบ่อน้ำร้อนจนเป็นสถานที่ที่ราษฎรในพื้นที่และนักท่องเที่ยวมาใช้ประโยชน์ จึงเห็นได้ว่า ที่ดินที่พิพาทมีสภาพเป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีราษฎรในพื้นที่ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องยาวนาน ต่อมา ได้มีการพัฒนาจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวมาใช้ประโยชน์และพักผ่อนหย่อนใจ จึงถือได้ว่าที่ดินพิพาทมีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ มีความจำเป็นต้องให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและเรียนรู้ของประชาชน อีกทั้งยังเป็นที่ดินที่มีได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

^{๓๓} บทบัญญัติในมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ถูกยกเลิกไปโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕



ของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่รัฐมีอำนาจกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติได้ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามใช้ดุลพินิจในการกำหนดให้ที่ดินพิพาทซึ่งมีสภาพเป็นบ่อพุ่น้ำร้อนอยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี (คปจ. ราชบุรี) ยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับการส่งมอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินรวมถึงที่ดินพิพาทมาให้กรมป่าไม้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาติจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เมื่อพิจารณาจากคำชี้แจงของกรมป่าไม้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตลอดจนคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว เห็นได้ว่า แม้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับสถานะของที่ดินพิพาทว่าเป็นที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเป็นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินก็ตาม แต่เมื่อที่ดินที่พิพาทซึ่งมีสภาพเป็นบ่อพุ่น้ำร้อนมิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง ที่ดินพิพาทจึงยังคงมีสถานะเป็นที่ดินของรัฐ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่าที่ดินพิพาทมีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ และมีความจำเป็นต้องให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและเรียนรู้ของประชาชน ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามย่อมมีอำนาจกำหนดให้ที่ดินพิพาทอยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติได้ ประกอบกับผู้แทน ส.ป.ก. ได้ชี้แจงในที่ประชุมการแก้ไขปัญหาคัดแย้งในการจัดการพื้นที่ป่าโซน E จังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ว่า การได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินกำหนด หากที่ดินที่ราษฎรมาขอเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เป็นที่ดินที่เป็นบ่อพุ่น้ำร้อน ส.ป.ก. ก็ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิให้ได้ และต้องกันคืนกรมป่าไม้ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้และ ส.ป.ก. ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในการกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกลับคืนกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๘ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ ส.ป.ก. ราชบุรี ในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี (คปจ. ราชบุรี) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ ว่า พื้นที่บริเวณบ่อพุ่น้ำร้อนซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างสิทธิครอบครอง มิใช่พื้นที่เกษตรกรรม ส.ป.ก. ไม่สามารถนำที่ดินมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินได้ ดังนั้น ไม่ว่าที่ดินที่พิพาทจะอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินหรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินพิพาทก็ยังคงเป็นที่ดินของรัฐ ซึ่งรัฐมีอำนาจกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติได้ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟส.๕/๒๕๖๐)



๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๓.๑ การควบคุมมลพิษ

๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ

ปศุสัตว์จังหวัดมีอำนาจโดยตรงในการดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด ตามข้อ ๓ ข. ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบกิจการฟาร์มปศุสัตว์ด้วย รวมทั้งยังมีอำนาจหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในการควบคุมมลพิษจากการเลี้ยงสุกรตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ รวมถึงข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดกรณีพิพาท ปศุสัตว์จังหวัดจึงมีหน้าที่ทั้งโดยตรงและร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานอื่นในการแก้ไขปัญหากรณีมลพิษจากฟาร์มปศุสัตว์สร้างผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวไม่จำกัดเพียงการออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการปฏิบัติเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการติดตามตรวจสอบให้คำสั่งดังกล่าวได้รับการปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลด้วย ตลอดจนมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือเสนอแนะเพื่อสั่งปิดหรือพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น แม้ปศุสัตว์จังหวัดจะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนให้ระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการปล่อยน้ำเสียและมลพิษในการประกอบกิจการฟาร์มสุกร



ไปบ้างแล้วก็ตาม แต่เมื่อการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวยังไม่หมดสิ้นไป ย่อมถือว่าปศุสัตว์จังหวัดยังมีได้ใช้อำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน ตามที่กฎหมาย ประกาศ และกฎกระทรวงกำหนดไว้ตามสมควร อันเป็นการละเลย ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สำหรับกรณีของกรมควบคุมมลพิษ แม้จะมีการเฝ้าระวังแหล่งกำเนิด มลพิษอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเหตุเดือดร้อนรำคาญเกี่ยวกับมลพิษยังคงมีอยู่ การที่ กรมควบคุมมลพิษยังมีได้ดำเนินการให้มีคำสั่งปรับหรือเสนอให้ปิด หรือพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งให้หยุดใช้หรือทำประโยชน์เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ จึงย่อมต้องถือว่า กรมควบคุมมลพิษยังคงละเลยต่อหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติด้วยเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๔๑๘ ตำบลภูทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๖ บริษัท อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ได้มาประกอบกิจการฟาร์มสุกรในที่ดินแปลงติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยขุดบ่อบำบัดน้ำเสีย ชิดแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้มีน้ำเสียซึมผ่านที่ดินและไหลล้นข้ามคันดินเข้ามาในที่ดิน และสระน้ำของผู้ฟ้องคดีแล้วไหลออกไปสู่ทางสาธารณะด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ ต้นยูคาลิปตัสที่ผู้ฟ้องคดีปลูกไว้ยืนต้นตาย ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อน เสียหายดังกล่าวต่อองค์การบริหารส่วนตำบลภูทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จังหวัดมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อำเภอเชียงยืน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔) และกรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) แล้ว แต่ปัญหาการปล่อยน้ำเสียและมลพิษจาก การประกอบกิจการฟาร์มสุกรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหายดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้เป็นที่สุดแล้วในประเด็นว่า ฟาร์มสุกรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เป็นแหล่ง กำเนิดมลพิษ โดยปล่อยให้มีน้ำเสียไหลล้นหรือซึมผ่านเข้าไปในสระน้ำและที่ดินของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ



ในการระับเหตุดังกล่าว คงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยเพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือไม่ เห็นว่า กรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีอำนาจโดยตรงในการดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ ภายในจังหวัด ตามข้อ ๓ ข.^{๑๔} ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และอีกฐานะหนึ่ง ก็มีอำนาจหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในการควบคุมมลพิษจากการเลี้ยงสุกร ตามมาตรา ๔^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๒^{๑๖} ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

^{๑๔} กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๓ ส่วนราชการกรมปศุสัตว์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด

(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด

(ค) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด

(ง) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๕} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๖} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘

ข้อ ๒ แต่งตั้งให้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) ข้าราชการสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด ดังต่อไปนี้คือ

(ก) ปศุสัตว์จังหวัด

ฯลฯ

ฯลฯ

เป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษจากการเลี้ยงสุกร



ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๘) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ รวมทั้งข้อ ๒^๗ ข้อ ๓^๘ และข้อ ๔^๙ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดกรณีพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีหน้าที่ทั้งโดยตรงและร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานอื่นในการแก้ไขปัญหากรณีมลพิษจากฟาร์มปศุสัตว์สร้างผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวไม่จำกัดเพียงการออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการปฏิบัติเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการติดตามตรวจสอบให้คำสั่งดังกล่าวได้รับการปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลด้วย ตลอดจนมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือเสนอแนะเพื่อสั่งปิดหรือพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของตนแนะนำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เสริมคันดินทำรั้ว และปลูกต้นไม้รอบบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อลดการไหลซึมของน้ำเสียแล้ว แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ว่า แม้จะไม่มีน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ไหลลงลงสระน้ำของผู้ฟ้องคดีในวันดังกล่าว แต่ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำในสระของผู้ฟ้องคดีและน้ำบริเวณที่เจิ่งนองในที่ดินของผู้ฟ้องคดีข้างทางสาธารณะพบว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก เมื่อเทียบกับมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ ๓ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่เหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเกษตร หรือชลประทานโดยทั่วไป ในขณะที่ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำบริเวณหนองชาดซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณพิพาทไปทางตะวันตกประมาณ ๔๐๐ เมตร พบว่า มีสภาพดีกว่าแหล่งน้ำ

^{๑๗-๑๙} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“การเลี้ยงสุกรประเภท ข” หมายความว่า การเลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สุกรขุน หรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ตั้งแต่ ๖๐ หน่วย แต่ไม่เกิน ๖๐๐ หน่วย

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๓ ให้การเลี้ยงสุกรประเภท ก และประเภท ข ตามข้อ ๒ เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้ง

ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรตามข้อ ๓ ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่จะได้ทำการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากการเลี้ยงสุกรประเภท ก และประเภท ข ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร

